



PUTUSAN

Nomor 465 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

INDAH PURWATI binti WARAS, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Baru 3 RT. 007 RW. 002 Nomor 34, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUGENG HERU SANTOSO**, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tambak Mayor Utara Nomor 92 RT. 01 RW. VII, Tambak Mayor, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

SUDI NOTO HARTONO bin NGATEMIN, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Baru 3/34 RT. 007 RW. 002 Nomor 34, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Surabaya pada tanggal 23 Juli 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 420/58/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertanggal 25 Juli 2005;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Kemayoran Baru 3/34 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang putri yang masing-masing diberi nama:

3.1. Anggun Natasya Felinda, anak pertama perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 15-11-2006;

3.2. Anggie Atnove Felinda, anak kedua perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 19-11-2007;

3.3. Angelya Putri Felinda, anak ketiga perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 12-12-2012;

3.4. Aninda Rawne Bryna, anak keempat perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 12-09-2015;

3.5. Anindi Rawnie Bryna, anak kelima perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 12-9-2015;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak kehamilan Aninda Rawne Bryna, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang di antaranya disebabkan Termohon seringkali menghina dan tidak menghargai Pemohon maupun orang tua Pemohon di Jember dengan mengatakan keluarga miskin, Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada pemohon bahkan Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak mau melayani Pemohon dan juga disebabkan Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang istri;

5. Bahwa oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diantara Pemohon dengan Termohon, maka terhitung sejak bulan Pebruari 2015 (kurang lebih 13 bulan) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon tinggal di Babatan 3-E/1 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sedangkan Termohon tinggal di Kemayoran Baru 3/34 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

6. Bahwa, benar Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (*Mitsaqon Gholidon*) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2017



dan bahagia (*sakinah, mawaddah, warochmah*), namun semua itu tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya menetapkan dan mengizinkan Pemohon (Sudi Noto Hartono bin Ngatemin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Indah Purwati binti Waras) dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeyakinan kalau perceraian adalah jalan keluar yang terbaik, agar masing-masing pihak tidak terjermus ke dalam lembah dosa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan/atau fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (Sudi Noto Hartono bin Ngatemin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Indah Purwati binti Waras) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah kepada 5 (lima) orang anaknya setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai 5 (lima) orang anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby., tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Sudi Noto Hartono bin Ngatemin) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Indah Purwati binti Waras) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah 5 (lima) anak setiap bulannya minimal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai 5 (lima) anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut dalam konvensi telah dikuatkan dan dalam rekonsensi telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PTA.Sby., tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby., tanggal 24 Agustus 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriah;

Dalam Rekonsensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby., tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah 5 (lima) anak setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2017



dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai 5 (lima) anak tersebut berusia dewasa;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 21 Maret 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Kasasi Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Mengenai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* tidak membaca, tidak mempelajari, dan tidak menelaah risalah memori banding yang telah diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi;

1. Bahwa, keberatan mengenai hal demikian putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan suatu pertimbangan hukum yang benar, karena dalam pertimbangan hukum *a quo* tidak pernah menyinggung keberatan yang sudah disampaikan oleh Pembanding dalam isi memori bandingnya dan ternyata Terbanding sama sekali tidak menyangkal atau keberatan atas memori banding yang telah dibuat oleh Pembanding, menurut pendapat



Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dan *khilaf* dalam menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan ketentuan dan kaidah-kaidah hukum dan prosedur hukum yang benar mengenai hal yang berkaitan dengan prosedur pengajuan suatu gugatan/permohonan cerai talak. Seharusnya dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukum tentunya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari keberadaan dari suatu permohonan cerai talak dan syarat-syarat diajukan gugatan/permohonan cerai talak dari Pemohon, yaitu apakah alamat Pemohon sudah benar dan sesuai dengan faktanya, salah satunya mengenai alamat Pemohon itu hal yang paling penting, sedangkan dalam permasalahan yang timbul telah jelas mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang dalam permohonannya menggunakan alamat domisili terakhir tinggal pada saat itu di Babatan 3/34 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Pemohon Kasasi mempermasalahkan alamat yang digunakan oleh Pemohon tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh Termohon ternyata alamat yang digunakan oleh Pemohon tersebut adalah tidak ada atau palsu, jelas menurut hukum gugatan/permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dalam cerai talaknya pada Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 7 Maret 2016 adalah cacat hukum (Bukti P.1 Termohon/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan, tertanggal 20 September 2016 yang telah diajukan dalam memori bandingnya;

2. Bahwa, diketahui alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam permohonan cerai talaknya yang diajukan pada Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 7 Maret 2016 dengan Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby., pada butir 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah sebagai alasan untuk memuluskan permohonan cerai talaknya, dimana ternyata setelah perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2016 dan putusan tersebut belum *inkracht*, ternyata Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menikah dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Ella Hariyati Ningsih yang merupakan anak buah Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang sama-sama bekerja pada PT. Pelabuhan III (Persero), hal itu dibuktikan sesuai dengan (bukti P.2) yaitu Surat dari Kementerian Agama RI, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2017



Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, yang di keluarkan pada tanggal 20 September 2016 yang juga telah disertakan dalam memori banding yang di buat oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

3. Bahwa, juga diketahui dalam pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu menggunakan data atau surat-surat palsu yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sumpersari, Kabupaten Jember, dengan menggunakan identitas jejak dan juga salah satu saksi yang diajukan dalam persidangan *a quo* yaitu kakak kandungnya juga turut hadir dalam resepsi pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang telah dinikahi yaitu yang bernama Ella Hariyati Ningsih, sebagaimana bukti yang diajukan dalam Memori Banding, Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu (Bukti P. 3 - 1 dan P. 3 - 2) hal tersebut menunjukan kalau Pemohon/Tergugat Rekonvensi-Terbanding telah melakukan perselingkuhan dengan (WIL) yang bernama Ella Hariyati Ningsih yang saat ini telah dinikahi sudah cukup lama dan tidak diketahui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi-Pembanding (Bukti tambahan P. 4 dari Pemohon Kasasi);

4. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* yang dinilai sangat berat sebelah dan telah salah dalam menerapkan hukum atas fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, padahal jika diperhatikan dan dipelajari secara saksama bahwasannya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* dalam menerapkan hukum telah *khilaf* atau salah jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

5. Bahwa, putusan *a quo* sangat tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas salah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* telah tidak memperhatikan bukti-bukti dan tidak mempertimbangkan memori banding dan juga mengabaikan hak-hak memori banding seperti dituangkan dalam perkara *a quo*;

II. Mengenai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* hanya mengambil alih isi putusan dari Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, dan sudah tidak mempertimbangkan secara benar hingga *khilaf* dalam menerapkan hukum;

1. Bahwa, dalam pertimbangan hukum *a quo Judex Facti* telah tidak obyektif dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan hanya mengoper begitu saja isi putusan dari Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, padahal sesungguhnya dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* tidak benar dalam menerapkan hukumnya dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak mempelajari bukti-bukti yang disertakan bersamaan dengan memori banding dari Pemohon Kasasi seperti yang diuraikan di atas;

2. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu secara utuh tidak melihat dan menelaah alat-alat bukti termasuk saksi-saksi dari Pemohon Kasasi sendiri maupun dari Termohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

3. Bahwa, mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkaitan dengan alamat yang baru sama sekali tidak diajukan dan oleh karenanya permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi patut ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo*, sehingga secara hukum jelas *Judex Facti* telah salah dan *khilaf* dalam menerapkan hukum pembuktian;

4. Bahwa, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* menurut hukum sudah mengabaikan prinsip-prinsip hukum, dan tidak mempelajari secara seksama mengenai hak-hak dalam pembuktian seseorang yang harus dihormati dan dipatuhi dengan memperhatikan hak-hak seorang jelas tidak menyalahi hukum, dan oleh *Judex Factie* tidak digunakan sebagai dasar hukum dalam mengambil suatu keputusan;

5. Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* dalam keputusannya tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan pencari keadilan dan kebenaran, dan bukan hanya sekedar bermain-bermain dalam pertimbangan hukum, tetapi telah menggunakan dasar hukum sebagai dasar dan pertimbangan hukum untuk memutuskan dan hanya mengoper saja putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*.

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* dibuat asal-asalan saja, dan tidak menerapkan hukum secara benar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I dan II:

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi I tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* telah berdasar pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat indikasi adanya berat sebelah yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu*. Di sisi lain keberatan kasasi tentang Pemohon telah menikah sebelum perkara *a quo inkracht* dan Pemohon menggunakan identitas palsu yakni masih berstatus jejak dalam pernikahan tersebut, dalam hal ini bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, melainkan menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri;

Bahwa alasan kasasi II juga tidak dapat dibenarkan, karena apabila putusan dan pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka *Judex Facti* pengadilan tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

mengenai pokok perkara:

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti sudah pecah, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada doktrin "*Marriage Breakdown*" perceraian dapat dikabulkan, karena gagalnya upaya damai merupakan indikator bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surah Al-Baqarah ayat 227, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis dan psikologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

Bahwa oleh karena perceraian diajukan atas inisiatif suami/Pemohon dan tidak terbukti yang menjadi penyebab timbulnya keretakan dalam rumah tangga adalah istri/Termohon, maka sudah sepatutnya bila suami/Pemohon diwajibkan untuk memberi *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* kepada istri/Termohon, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an pada surah Ath-Thalaq ayat 6 dan 7, juga pada surah Al-Baqarah ayat 241;

Bahwa demikian pula tentang nafkah anak yang di bawah asuhan ibunya/Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 233, ayahnya/Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Indah Purwati binti Waras**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **INDAH PURWATI binti WARAS**, tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi KasasiRp 489.000,00
- Jumlah..... Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2017